

1517928-41.2019.8.26.0577

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Beatriz Afonso Pascoal Queiroz

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... em audiência como um dos autores do roubo.

O policial civil Fabrizio disse que houve uma série de roubos no Jardim São José, na saída da FATEC. Receberam os boletins de ocorrência e passaram a investigar os fatos. Acreditavam que as mesmas pessoas estavam praticando os roubos. Em diligências pelo bairro, os investigadores Cristiano e Rodrigo viram dois rapazes na moto roubada da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

3ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos - SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1517928-41.2019.8.26.0577 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517928-41.2019.8.26.0577

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MANOEL AURELIO COSTA SANTOS

Juíza de Direito: Dra. Beatriz Afonso Pascoal Queiroz

Vistos.

MANOEL AURÉLIO COSTA SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 13 de junho de 2019, por volta das 21h10, na Estrada Joel de Paula, 932, Parque Tecnológico, em São José dos Campos, teria, agindo em concurso de agentes com o adolescente David Eduardo de Oliveira e com terceiro indivíduo não identificado, subtraído, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a motocicleta da marca Yamaha/NMAX, ano 2018, preta, placa GCE4909, o telefone celular da marca Nexus, IMEI 353627077923517, um par de tênis e uma mochila, em cujo interior havia um notebook da marca Acer, dois fones de ouvido e documentos pessoais, pertencentes à vítima Antonio Gomes de Oliveira Júnior.

Narra a denúncia que a vítima estava saindo da faculdade quando foi abordada pelo acusado, que empunhava uma espingarda, e por outros dois indivíduos, dentre eles o adolescente. Os três saíram de um matagal à margem da estrada, anunciaram o roubo e subtraíram os bens. O acusado fugiu, pilotando a moto da vítima, e os outros dois indivíduos fugiram a pé com os demais bens subtraídos.

A denúncia foi recebida em 29 de janeiro de 2021 (fls. 205). O acusado foi citado por hora certa (fls. 221) e apresentou resposta à acusação por meio de defensor público (fls. 225/226).

Durante a instrução, a vítima foi ouvida, foram inquiridas testemunhas e o acusado foi interrogado.

Em memoriais, o promotor de justiça requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, e o defensor requereu a absolvição do acusado, por insuficiência de provas e, em caso de condenação, o afastamento da causa do aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, que não foi apreendida, a fixação da pena no mínimo, a atenuação pela menoridade relativa, o aumento mínimo da aplicação da causa de aumento de pena e, em caso de aplicação da majorante prevista no § 2-A, apenas a sua aplicação, nos termos do art. 68, parágrafo único do Código Penal, e bem como a fixação de regime diverso do fechado.

É o breve relatório.  
Decido.

A pretensão punitiva é IMPROCEDENTE.

A vítima Antonio, na delegacia de polícia e em juízo, disse que estava saindo da faculdade, à noite, de moto. Numa curva escura e perigosa, reduziu a velocidade e três indivíduos, um deles armado, pularam e gritaram para que parasse. Eles encostaram a arma no seu corpo e arrancaram a mochila, com computador e outros bens, seu celular, tênis e a moto. Salvo engano, dois subiram na moto e o outro voltou correndo para o mato. Viu o rosto de dois deles: do que pegou o seu tênis e do que saiu dirigindo a moto. Soube que outra pessoa, não sabe se no mesmo dia ou com um dia de diferença, foi roubada em circunstâncias semelhantes. Postou uma mensagem no facebook alertando as pessoas para que tivessem cuidado e uma pessoa lhe respondeu, dizendo que havia sido roubada do mesmo jeito: no mesmo lugar e do mesmo modo. Ele comentou que tinham sido três pessoas, como no seu caso, dois adolescentes e um adulto. Ele não lhe falou sobre outras características dos autores. A vítima, cujo nome não se recorda, lhe passou o contato do investigador que estava cuidando do caso. Não se lembra do nome do investigador. Na delegacia, foram exibidas várias fotos e conseguiu reconhecer dois dos acusados. Teve receio de incriminar alguém inocente, mas teve certeza. Depois, fez o reconhecimento pessoal. Tem certeza de que foram os dois. Recuperou a sua moto depois de algumas horas. A moto estava parcialmente desmontada e sofreu uma colisão. Quando os indivíduos saíram de trás do mato, eles estavam com capuzes de blusas, mas depois eles tiraram os capuzes. Sofreu prejuízo de cerca de R\$ 18.000,00. Registrou a ocorrência depois de conversar com a outra vítima. Naquela mesma data, fez o reconhecimento. Não se lembra quantas fotografias lhe foram exibidas. No reconhecimento pessoal, outras pessoas foram postas ao lado dos suspeitos. O indivíduo que lhe roubou o tênis tinha cabelo com topete, a pele mais clara que a sua e era um garoto. O indivíduo que segurava a arma aparentava ser mais velho que os outros, era moreno escuro, cabelos encaracolados, olhos escuros e sobrancelhas grossas. Não se lembra de tatuagens visíveis. Os autores vestiam jaquetas. Reconheceu o acusado em audiência como um dos autores do roubo.

O policial civil Fabrizio disse que houve uma série de roubos no Jardim São José, na saída da FATEC. Receberam os boletins de ocorrência e passaram a investigar os fatos. Acreditavam que as mesmas pessoas estavam praticando os roubos. Em diligências pelo bairro, os investigadores Cristiano e Rodrigo viram dois rapazes na moto roubada da vítima. A moto bateu num paralelepípedo e os ocupantes conseguiram fugir. Recuperaram a moto. A vítima foi à DIG e fez o reconhecimento. Já haviam prendido Manoel com três motos roubadas na casa dele. Ele e dois adolescentes foram reconhecidos em três roubos à moto na FATEC. Todos são do Jardim

São José. Não lembra se neste caso a vítima reconheceu os três suspeitos ou apenas dois. Não sabe se acharam algum bem na residência de Manoel. Ele negou a prática do roubo. Nos roubos anteriores, Manoel também negou a autoria e, não obstante, foi reconhecido pelas vítimas. A vítima Fabiano encontrou o celular perto de onde o acusado e o adolescente moravam (na frente da casa de Davi).

O policial civil Rodrigo disse que a investigação deste fato começou a partir de outra investigação, referente ao roubo de uma BMW. Foram procurados pela vítima de roubo da BMW, que esclareceu que havia sido roubada na saída da FATEC. Ela disse que no dia seguinte recuperou o celular, um Iphone, no bairro Jardim São José II, com base no localizador. Ela indicou a última localização do celular. Diligenciaram no bairro onde o celular tinha sido localizado e viram dois ocupantes na moto Yamaha NMax roubada da vítima Antonio. Eles identificaram a viatura descaracterizada da polícia, tentaram fugir de moto, mas colidiram e fugiram a pé, para a mesma rua onde o celular da outra vítima havia sido localizado. No local encontraram um menino saindo da residência e acompanharam, do outro lado da rua, sua conversa com os demais moradores. Era o adolescente David Eduardo, cunhado do acusado Manoel. Já o conhecia do passado por diversos delitos. Mostraram fotos de quatro pessoas para a vítima, a de Manoel, a de David e de mais duas pessoas não relacionadas ao fato. A vítima inicialmente reconheceu apenas David. Depois, a vítima retornou à delegacia e disse que, embora tivesse ficado em dúvida da primeira vez, reconhecia o acusado Manoel. Manoel negou a autoria. Não se lembra por que Mikael Henrique Santos Moura, morador da casa em que foi apontada a localização do telefone da vítima do outro roubo, não foi indiciado. A única coisa que apontava Mikael como possível autor do roubo deste processo era a localização do telefone celular de outro roubo – a prova era frágil em relação a ele. Hugo Souza e David Augusto foram presos pouco tempo antes ou pouco depois de recuperarem a motocicleta da vítima Antônio e acha que ela não os reconheceu. São diversas as pessoas que se reúnem naquele local para cometerem os roubos, sendo comum o revezamento dos autores. Os casos de roubo ou receptação referentes a Manoel e David ocorreram em 2017, em Eugênio de Melo.

O policial civil Cristiano disse que prestou apoio aos demais investigadores. Receberam notícia de um roubo ocorrido nas imediações da FATEC, de uma moto, salvo engano, uma BMW. A vítima informou que havia recuperado o telefone com base no localizador e informou o endereço onde o celular havia sido encontrado. Ele também informou que outro aluno da FATEC havia sido roubado. Foram ao local e se depararam com a moto da vítima Antonio. Os ocupantes se assustaram, caíram e fugiram. A moto foi rebocada. Foram até o endereço onde o celular do outro roubo tinha sido encontrado. Perceberam que havia um indivíduo, um adolescente de nome David, que se mostrou preocupado com a presença da polícia. Não se lembra como chegaram a Manoel, mas lembra-se que a foto dele foi reconhecida pela vítima. Não se lembra se houve reconhecimento fotográfico. A moto BMW foi encontrada com o adolescente Davi Augusto. Acredita que as mesmas pessoas praticaram os dois roubos.

A testemunha Thais, esposa de Manoel, disse que não viu nenhum dos objetos roubados com Manoel. Começaram a namorar em 2019. Está presa por furto. Na época, a polícia não esteve na sua casa. Manoel trabalhava numa fazenda.

A testemunha de defesa Maria de Fátima, mãe do acusado, disse que na data do fato Manoel estava em casa. Ele estava "assinando" e por isso não podia sair. Ele trabalhava durante o dia e à noite tinha que voltar antes das 22h. Ele e a esposa moravam nos fundos da sua casa. Thais está presa atualmente. Não sabe por qual crime. Na época ele fazia trabalhos rurais. Na época do fato, a polícia não esteve na sua casa ou na de Manoel.

Nas duas oportunidades em que foi interrogado, o acusado negou a acusação. Alegou que estava em sua casa. Sabe disso porque na época não podia sair de casa senão para trabalhar. Fazia trabalhos rurais. A fazenda ficava na rua da sua casa, no

bairro Jardim São José II. Mora perto da Estrada Joel de Oliveira. Conhece o adolescente David Eduardo. Tem um filho com a irmã dele. Conhece Mikael. Tem 22 anos de idade. Nenhuma moto foi encontrada na sua casa. Na época, não conversava mais com David Eduardo para evitar ciúmes da sua atual esposa.

A prova não convence sobre a prática do delito pelo acusado.

Após a vítima Antonio postar nas redes sociais a notícia do roubo, teve notícia de outra vítima de roubo cometido em condições semelhantes de lugar e modo de execução. Tratou-se do roubo, ocorrido em 10/06/19, de que foi vítima Fabiano Lanzillotta, no qual fora subtraída a moto BMW/G310R, de placas FXR-4386, além de outros bens, como telefone celular.

Fabiano, usando um localizador, recuperou o celular que lhe fora roubado e indicou à polícia onde o encontrara. A polícia verificou onde, precisamente, o celular fora ligado após a subtração (Rua Jorge Amado com a Rua Armagedom, bairro São José II). No local, para onde a polícia se dirigiu, a polícia avistou dois indivíduos, sem capacetes, numa moto, sem placas, Yamara NMAX. O condutor acelerou para fugir, porém, colidiu contra um bloco de concreto. Ele e o passageiro fugiram. A moto foi apreendida e comprovou-se ser a moto roubada de Antonio. Perto de onde o celular de Fabiano fora recuperado, os policiais viram o adolescente David Eduardo de Oliveira.

À vítima Antonio, na delegacia, foram exibidas quatro fotos (fls. 7) e ele reconheceu David Eduardo como um dos autores do roubo, mas não reconheceu Manoel (fls. 5).

Explicaram os investigadores, no relatório, que a fotografia de Manoel foi exibida, com as outras (fls. 7), porque em 2016, quando Manoel namorava a irmã de David Eduardo, os dois praticaram juntos delitos de roubo/receptação de motos.

Manoel esteve ainda envolvido, enquanto adolescente, em outros delitos de receptação ou roubo de motos, dois deles na companhia de Mikael Henrique Santos Moura, morador do imóvel da Rua Armagedom, 185, São José II.

Na mesma noite, a polícia abordou dois indivíduos na moto BMW roubada da vítima Fabiano. Esses indivíduos foram identificados como Hugo Souza Rodrigues Martins e David Augusto dos Santos Ribeiro.

Cinco dias depois do reconhecimento fotográfico, a vítima Antonio voltou à delegacia para buscar as chaves da sua moto, pediu para rever as fotografias e, desta vez, mantendo o reconhecimento de David Eduardo, reconheceu também o acusado Manoel Aurélio (fls. 6).

Também em juízo, a vítima, após descrever o autor que segurava a arma: "aparentava ser mais velho que os outros, moreno escuro, cabelos encaracolados, olhos escuros e sobrancelhas grossas", descrição compatível com a exibida na foto de fls. 7, novamente o reconheceu como um dos autores.

A vítima do roubo da BMW, Fabiano Lanzillotta, reconheceu dois dos autores do roubo de que foi vítima: Hugo Souza Rodrigues Martins da Silva e David Augusto dos Santos Ribeiro.

A propósito, o resultado da prova indica que as motos BMW e NMAX foram roubadas por moradores do bairro São José II, não se sabe se pelos mesmos autores, visto que, conforme o investigador Rodrigo, "são diversas as pessoas que se reúnem naquele local para cometerem os roubos, sendo comum que haja revezamento entre os autores". O telefone da vítima do roubo da BMW e a moto NMAX foram localizados no mesmo bairro, onde residem, dentre outros, Hugo Martins da Silva, David Augusto, David

Eduardo, Mikael Henrique e o acusado Manoel.

O adolescente David Eduardo e o acusado Manoel tiveram, em datas anteriores, envolvimento em roubos e receptação de motos, e foram reconhecidos pela vítima Antonio. Além disso, o acusado, ao negar a autoria, apresentou versão frágil, de que sabe que permaneceu em sua casa devido às restrições a que estava sujeito por estar em cumprimento de pena.

Contudo, o reconhecimento não é indubitoso. O fato ocorreu à noite, em local ermo e teve curta duração. Num primeiro momento, a vítima não reconheceu Manoel. Somente num segundo momento, quando retornou à delegacia, reconheceu-o. Esse titubeio é significativo, visto que a única prova contra Manoel foi o reconhecimento. Os outros elementos -- como envolvimento em roubos anteriores e moradia no bairro São José II -- contextualizam os fatos, mas não são provas da autoria.

É possível que Manoel tenha sido um dos autores do fato, mas o direito penal não se contenta com possibilidades, de modo que, ante a dúvida, impõe-se a absolvição.

Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva e ABSOLVO o acusado MANOEL AURÉLIO COSTA SANTOS, o que faço com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

P. I. C.

São José dos Campos, 14 de dezembro de 2022.

Beatriz Afonso Pascoal Queiroz

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA